

Acápites:

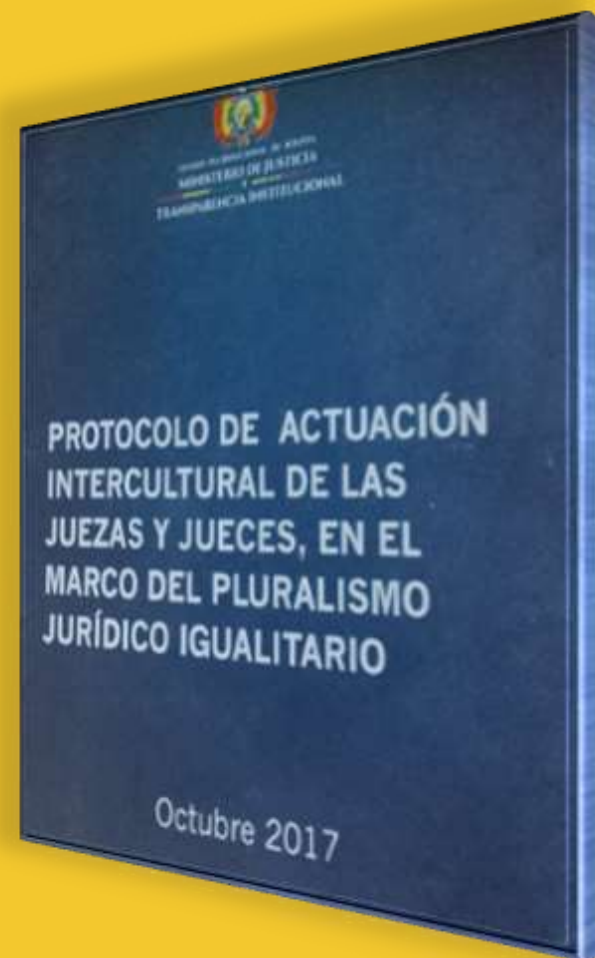
1.1.
Fundamentos y
principios
teóricos que
sustentan el
protocolo

1.2. Lineamientos
generales de
coordinación y
cooperación con
la JIOC

1.3, Lineamientos
específicos para
casos y
situaciones
concretas

Aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia No. 316/2017
de fecha 30 de noviembre de 2017.

Asistencia técnica de la Oficina en Bolivia del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH Bolivia).



I.1.Estado Plurinacional

I.2. Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de la preponderancia de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad

I.2.1.El bloque de constitucionalidad

I.2.2. Los criterios de interpretación de derechos humanos

- a. Interpretación favorable, pro persona o pro homine
- b. Interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre derechos humanos y control de convencionalidad
- c. Principio de progresividad
- d. La aplicación directa y directa justiciabilidad de los derechos humanos
- e. La igualdad jerárquica de los derechos en abstracto y la jerarquía axiológica móvil

I.2.3. Derecho a la auto-identificación

I.2.4. Derecho a la libre determinación

I.2.5. Derecho a ejercer sus sistemas jurídicos

I.3. El modelo de justicia plural

I.4. Pluralismo Jurídico

I.5.Sistemas jurídicos indígenas

I.5.1. Sistema de autoridades.

I.5.2. Sistema normativo o Derecho de los pueblos indígenas. Facultad legislativa.

I.5.3. Jurisdicción Indígena Originario Campesina

I.6. Interpretación y argumentación plural en la aplicación del derecho

I.6.1. Las bases de la argumentación plural: derechos humanos y pluralismo jurídico

I.6.2. Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos como derechos humanos colectivos

I.6.3. La interpretación intercultural del derecho y el acceso a la justicia plural

I.6.3.1. Interpretación intercultural al aplicar las normas del sistema ordinario u occidental a las naciones y pueblos indígena originario campesinos o a sus miembros y estándares para el acceso a la justicia plural:

I.6.3.2. Interpretación intercultural cuando se alegue lesión a derechos o garantías en la jurisdicción indígena originaria campesina y acceso a la justicia constitucional

I.6.3.3.La interpretación intracultural favorable

I.7. Coordinación y cooperación

I.7.1. Las bases de la coordinación y cooperación

- a. Principio de pluralismo jurídico igualitario:
- b. Interculturalidad:

I.7.2. La interpretación de la Ley del Deslinde Jurisdiccional por el TCP conforme a la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad.

I.7.3. Coordinación

I.7.4. Cooperación

PRIMERA PARTE

SUSTENTO NORMATIVO, TEÓRICO Y JURISPRUDENCIAL DEL PROTOCOLO

I. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL PROTOCOLO

I.8. Competencia o ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina

I.8.1. Competencia

I.8.2. Ámbito de vigencia territorial

- a. Ámbitos de vigencia de las autoridades indígenas para resolver conflictos ocurridos dentro de la tierra-territorio o territorialidad de los pueblos indígenas
- b. Ámbito de vigencia de las autoridades indígenas para resolver conflictos ocurridos *fuera* de la tierra-territorio o territorialidad de los pueblos indígenas

I.8.3. Ámbito de vigencia personal

I.8.3.1. Situación de “colonizadores” y/o miembros de “comunidades interculturales”

I.8.3.2. Situación de los indígenas urbanos

I.8.4. Ámbito de vigencia material

SEGUNDA PARTE

II. LINEAMIENTOS GENERALES DE COORDINACION Y COOPERACION

II.1. Introducción

II.2. Consideraciones generales para la construcción de relaciones de igualdad y respeto

II.3. Lineamientos a considerar en casos que involucren a miembros de NPIOC

II.3.1. Definición de la competencia de las autoridades jurisdiccionales

- a. Si el caso fue resuelto por la jurisdicción indígena originaria campesina
 - a.1. Supuesta inconcurrencia simultanea de los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina:
 - a.2. Supuestos de decisiones incompatibles con los estándares internacionales sobre derechos humanos:
 - Violencia contra mujeres:
 - Derechos de los niños, niñas y adolescentes:
 - Derechos de las personas adultas mayores y personas con discapacidad

b. Si el caso aún no fue resuelto pero se encuentra en proceso ante la jurisdicción indígena originaria campesina:

c. Remisión de antecedentes a la jurisdicción indígena originaria campesina a partir del análisis de los ámbitos de vigencia la autoridad judicial cuando exista la intención de conocer el caso por parte de las autoridades indígena originario campesinas:

d. Solicitud de apartamiento del caso por parte de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina: Conflicto de competencias.

e. Si el proceso se inició a consecuencia de una resolución o decisión de la jurisdicción indígena originaria campesina, criminalizándola

II.3.2. Acceso a la justicia plural

II.4. Lineamientos a considerar en las acciones de defensa ante una posible lesión a derechos y garantías en la JIOC:

II.4.1. Supuesta lesión a derechos individuales:

II.4.2. La tramitación de la acción popular:

II.5. Lineamientos a considerar para la cooperación inter-jurisdiccional

II.5.1. Mecanismos de cooperación (pautas y ejemplos)

II.5.2. Lineamientos para viabilizar los mecanismos de cooperación (pautas y ejemplos).

d. Sanciones corporales

d.1. Normativa aplicable

d.2. Jurisprudencia:

d.3. Lineamientos de actuación para autoridades jurisdiccionales

e. Privación de libertad

e.1. Normativa aplicable:

e.2. Jurisprudencia:

e.3. Lineamientos de actuación para autoridades jurisdiccionales

f. Debido proceso

f.1. Normativa aplicable:

f.2. Jurisprudencia:

f.3. Lineamientos de actuación para autoridades jurisdiccionales

g. Derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad.

g.1. Derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en especial el derecho a la no violencia.

g.1.1. Normativa aplicable:

g.1.2. Jurisprudencia:

g.1.3. Lineamientos de actuación para autoridades jurisdiccionales

TERCERA PARTE

III. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA CASOS/SITUACION

III.1. Introducción

III.2. Derechos humanos y jurisdicción indígena originaria campesina:

a. Multas y trabajos comunitarios

a.1. Normativa aplicable:

a.2. Jurisprudencia:

a.3. Lineamientos de actuación para autoridades jurisdiccionales

b. Expulsión de la comunidad: Especial referencia a la progresividad de las sanciones de la jurisdicción indígena originaria campesina

b.1. Normativa aplicable:

b.2. Jurisprudencia:

b.3. Lineamientos de actuación para autoridades jurisdiccionales

c. Expropiación o pérdida de tierras

c.1. Normativa aplicable:

c.2. Jurisprudencia:

c.3. Lineamientos de actuación para autoridades jurisdiccionales

Objetivo del presente documento



es el de proporcionar a las juezas y jueces, lineamientos de actuación, para lograr un adecuado relacionamiento con las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina

Todo ello con la finalidad de garantizar el acceso a una justicia plural a las

- ❖ naciones y pueblos
- ❖ indígena originario campesinos, (JIOC).

sobre la base de la Constitución Política del Estado, y los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC)



Objetivo del presente encuentro:
Escuela de juezas y jueces IOC



APELANDO AL Pensamiento crítico:

***Diseño de políticas, estrategias y metodologías para concretar la CPE:
JIOC, con enfoque
derecho consuetudinario y DDHH Y DERECHOS COLECTIVOS***

PARA QUIENES ?

R: PARA LOS BOLIVIANOS: NPIOC

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

CPE: Artículo 3°.-

EN EL MARCO DEL
DERECHOS HUMANOS ,
DERECHOS COLECTIVOS Y
DERECHOS ESPECÍFICOS

**Parte I. Política General
Artículo 1**

1. El presente Convenio se aplica:

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización.....

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

Convenio OIT 169

Nota: forma de abordaje, perspectiva, metodología,
que busca armonizar y complementar ambos sistemas



Artículo 35

DNUDPI

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Artículo 10

Declaración DDHH

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente

Artículo 1

DESC

1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.



Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT





ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Tribunal Supremo de Justicia

Y Naciones, Pueblos IOC

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERCULTURAL DE LAS JUEZAS Y JUECES, (AUTORIDADES INDÍGENAS ORIGINARIAS CAMPESINOS) EN EL MARCO DEL CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO; ARTICULOS 1, 2°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 22°, 23°, 30°, 108°, 109° 178°, 179°. y Jurisdicción IOC, 190° 191°, y 192° y 256°. Participación y Control Social. Artículo 241°.-

1°. - Se constituye.....EN UN ESTADO CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

2°. - NPIOC: Su existencia precolonial es el origen del dominio ancestral sobre sus territorios.

Se garantiza su libre determinación

7°. - *La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.*

8°. - Principios: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, mentiroso ladrón), suma qamaña (vivir bien).

Valores dignidad, justicia social,

9°.-Fines y funciones : consolidar las identidades plurinacionales. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes.

111°.- Gobierno: Forma democrática. participativa, representativa y comunitaria,

12°.- Poder público: órganos: fundamentada con independencia, separación, coordinación y cooperación.

13°.- Derechos: inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.

14°.- capacidad jurídica

22°.- La dignidad y la libertad son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.

23°.-derecho a la libertad y seguridad personal

CPE Derechos NPIOC- Art.30°

I. Es nación y pueblo IOC toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

II.14 al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.

Título III: Órgano Judicial

178° . - La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios.....

179° .- La función judicial es única...se ejerce... la jurisdicción IOC se ejerce por sus propias autoridades

Capítulo Cuarto: Jurisdicción IOC

190° .- Las naciones y pueblos IOC ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0112/2012

III.1.1. La aplicación directa de la Constitución

“La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE),”

III.1.2. El razonamiento jurídico de los jueces, debe partir de la Constitución, de sus normas constitucionales-principios atendiendo las características del nuevo modelo de Estado que los sustentan

Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional

Artículo 178°.-

I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

II. Constituyen garantías de la independencia judicial:

- I. El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial
- II. La autonomía presupuestaria de los órganos judiciales.

Artículo 179°.-

I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.

III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial.



Jurisdicción Indígena Originaria Campesina

Artículo 190°.-

I.Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.

II.La jurisdicción indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución.



Artículo 191°.-

I.La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino.

II.La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:

- I. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciante o querellante, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.
- II. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.
- III. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.



Artículo 192°.-

I.Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.

II.Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.

III.El Estado promoverá y fortalecerá la justicia indígena originaria campesina. La Ley de Deslinde Jurisdiccional, determinará los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción agroambiental y todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas.

Ley N° 3760, de 2007 EVO MORALES, se elevan a rango de Ley de la República la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas,



ACUERDO DE SALA PLENA N° 216/2017

APROBACIÓN DE PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERCULTURAL DE LAS JUEZAS Y JUECES, EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO

VISTOS: El documento de **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERCULTURAL DE LAS JUEZAS Y JUECES, EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO**, remitido por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política del Estado establece la base constitucional de la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, enfatizando el principio del pluralismo jurídico, en mérito al mandato constitucional se promulga la Ley N° 073 de 29 de diciembre de 2010 de Deslinde Jurisdiccional, es en ese contexto normativo que se determina la necesaria coordinación y cooperación entre ambas jurisdicciones, estableciéndose la igualdad jerárquica bajo principios como el respeto a la unidad e integridad del Estado Plurinacional, la diversidad cultural, interpretación intercultural, pluralismo jurídico con igualdad jerárquica, complementariedad e independencia, equidad e igualdad de género, e igualdad de oportunidades.

En consecuencia, es deber de las autoridades de la jurisdicción ordinaria conforme al objetivo del protocolo propuesto por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, "lograr un adecuado relacionamiento con las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC) con la finalidad de garantizar el acceso a una justicia plural a las naciones y pueblos indígenas originario campesinos; sobre la base de la Constitución Política del Estado y los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos (NPIOC)", por ello solicita la aprobación de este Protocolo por el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia.

CONSIDERANDO: Que el Protocolo de Actuación Intercultural de las Juezas y Jueces, en el marco del pluralismo jurídico igualitario, establece en su contenido, disposiciones que promueven la construcción de mecanismos de relaciones de igualdad y respeto entre autoridades judiciales y autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina, determinación de la competencia de la autoridad judicial, con el fin de evitar el doble juzgamiento o conflictos de competencia; miembros de naciones y pueblos indígenas originario campesinos juzgados por autoridades judiciales; aspectos a considerar en las acciones de defensa y acción popular ante una posible lesión de derechos en la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; casos relacionados con derechos de personas en situación de vulnerabilidad; consideraciones sobre algunos tipos de sanciones de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; el derecho al debido proceso y la prohibición de doble juzgamiento en el marco del Jurisdicción Indígena Originaria Campesina; y pautas para garantizar algunos derechos de las Naciones Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, hacia el avance del desarrollo de mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas jurisdicciones en aras de la

igualdad jerárquica, ha sido considerado por el Pleno del Tribunal Supremo de Justicia, determinando se proceda a la aprobación del mismo, a los fines de adoptar las disposiciones de este Protocolo de manera que se garantice el juzgamiento desde la visión del pluralismo jurídico, de los derechos humanos, y el bloque de constitucionalidad, respetando los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus prerrogativas y atribuciones legales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 numerales 15 y 16 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus prerrogativas y atribuciones legales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 numerales 15 y 16 de la Ley N° 025 del Órgano Judicial.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERCULTURAL DE LAS JUEZAS Y JUECES, EN EL MARCO DEL PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO**, en sus doscientos treinta y dos páginas (232), estructurado en tres acápites: 1. Fundamentos y principios teóricos que sustentan el protocolo; 2. Lineamientos generales de coordinación y cooperación con la Justicia Indígena Originario Campesino; y, 3. Lineamientos específicos para casos y situaciones concretas, y un Anexo conteniendo el resumen del protocolo, el mismo que entrará en vigencia a partir del presente Acuerdo.

SEGUNDO: Encomendar al Pleno de los Tribunales Departamentales de Justicia, a la Escuela de Jueces del Estado, a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial y al Consejo de la Magistratura, a través de sus instancias de difusión y control para el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente Protocolo.

De igual manera hágase conocer a las y los Encargados de Relaciones Públicas y Protocolo del Órgano Judicial a efecto de su difusión y socialización en la promoción de justicia desde el marco del pluralismo jurídico igualitario.

Con lo que terminó el presente Acuerdo de Sala Plena, firmando en constancia a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, el señor Decano en ejercicio de la Presidencia del Tribunal juntamente con las señoras Magistradas y los señores Magistrados asistentes y la suscrita Secretaria de Sala Plena, que certifica.

Jorge I. von Borries Méndez
**DECANO EN EJERCICIO
DE LA PRESIDENCIA**

Rómulo Calle Mamani
MAGISTRADO

Antonio Guido Campero Segovia
MAGISTRADO

Rita Susana Nava Durán
MAGISTRADA

Norka Natalia Mercado Guzmán
MAGISTRADA

Maritza Santura Juaniquima
MAGISTRADA

Fidel Marcos Tordoya Rivas
MAGISTRADO



Sandra M. Mendivil Bejarano
**SECRETARIA DE SALA
SALA PLENA**



Primera parte
I.1.Estado
Plurinacional

El modelo de Estado asumido en Bolivia en el art. 1 de la CPE, comparte características del Estado constitucional, en la medida en que reconoce un **amplio catálogo de derechos fundamentales**, **garantías constitucionales**, **principios y valores plurales**; prevé un **órgano jurisdiccional**, el **Tribunal Constitucional Plurinacional**, encargado de hacer respetar las normas constitucionales y los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como en la normas del bloque de constitucionalidad, **sin perjuicio del carácter de garantes primarios de la Constitución que tienen las y los jueces de las diferentes jurisdicciones, conforme lo ha entendido la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 112/2012**, además, la Constitución, tiene carácter normativo, en la medida en que sus normas tienen aplicación directa, como se desprende del art. 109 de la CPE que establece que todos los derechos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección.



Modelo de Estado Art. 1-6

caracteres del Estado Plurinacional de Bolivia

Artículo 1°.-

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

Social de Derecho nueva fase en la evolución del Estado. inicia históricamente con la Constitución Mexicana de 1917 y se afirma con la Constitución de Alemania de 1919. reconocieron por primera vez los derechos sociales al lado de las libertades tradicionales y, consiguientemente, previeron la intervención del Estado en la vida económica y social para garantizar a todas las personas el ejercicio de esos derechos

es **Comunitario** porque revaloriza las diversas maneras de vivir en comunidad, sus formas de economía, de organización social, política y la cultura. al ser comunitario el Estado asume y promueve como principios éticos -morales, aquellos que rigen la vida en comunidad de las naciones y pueblos IOC

Estado **Plurinacional**, reconociendo la condición de naciones a los pueblos IOC, bajo el concepto integrado de: pueblos y naciones IOC, se sustenta en tres pilares fundamentales a) Derechos de las naciones y pueblos IOC b) Jurisdicción IOC c) Autonomía IOC

pluralismo jurídico, porque reconoce la coexistencia de fuentes jurídicas provenientes de los pueblos indígena originario campesinos, a quienes se les reconoce el ejercicio pleno de su derecho y formas de administración de justicia

Numero de Resolución

2055/2012 jurisprudencia indicativa



SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0112/2012

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Las consecuencias del nuevo modelo en el razonamiento jurídico de los jueces

La CPE es una norma jurídica directamente aplicable y *justiciable* por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (TCP) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, *indígena originario campesina* disponen los arts. 179 y 410,

SC 0258/2011-R

El modelo es un verdadero Estado constitucional de Derecho.

- **Principios, valores y el principio fundamental de legalidad,**
- **principios generales de soberanía popular en el ejercicio del poder público y**
- **reforzando el principio de respeto y vigencia de los Derechos Humanos; garantías constitucionales;**
- **Se señalan como fines y funciones del Estado, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes (art. 9.4 de la CPE),**
- **Se señalan como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3),**
- **así como también consagra de manera expresa el principio de legalidad y supremacía constitucional en el art. 410.I la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley.**
- **Surge la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución.**

Documento del protocolo:

I.2. Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de la preponderancia de los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad

I.2.1.El bloque de constitucionalidad



DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE
DERECHOS
HUMANOS



Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo OIT

DECLARACIÓN
de las NACIONES UNIDAS
sobre los DERECHOS
de los PUEBLOS
INDÍGENAS



LEY N 2119, de 2000 HUGO BANZER SUAREZ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Se aprueba y se eleva a rango de Ley de la República:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La CPE da relevancia: *Aplicar preferente los tratados internacionales, en materia de DDHH sobre la CPE.*

CPE- Artículo 13 Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia.

CPE. El art. 256.I, señala que “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiere adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta”.

Ley N° 3760, de 2007 EVO MORALES, se elevan a rango de Ley de la República la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas,

Ley N° 1257, de 1991 JAIME PAZ :
Se aprueba el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado OIT

Ley N° 1430, año 1993 JAIME PAZ:
Se aprueba y ratifica la Convención americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, suscrita en San José, Costa Rica.

Ley N° 3423. Año 2006 EVO MORALES
Se aprueba y ratifica la adhesión al “Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones.

Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 8

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.

Artículo 9

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características

económicas, sociales y culturales.

2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 12

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por

conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

*La Asamblea
General,*

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas hayan sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses,

Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena afirman la importancia fundamental del derecho de **todos los pueblos a la libre determinación**, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

Artículo I

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos 4 y la normativa internacional de los derechos humanos.

Artículo 3

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Artículo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus **propias instituciones** políticas, **jurídicas**, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

Artículo 9

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.

Artículo 34

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 35

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

Artículo 29. Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de::

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

I.2.2. Los criterios de interpretación de derechos humanos

a. Interpretación favorable, pro persona o pro homine

Las normas citadas, introducen el criterio de interpretación de favorabilidad, *pro homine* o *pro persona*, previsto tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 5) como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (29.b); según el cual la o el intérprete **debe acudir a la norma y a la interpretación más amplia, extensiva y favorable** para la persona o colectividades y sus derechos, y así lo estableció por ejemplo, la SCP 827/2013,

Como derivación del principio de favorabilidad, pro persona o pro homine, debe mencionarse al principio *pro actione*, que de acuerdo a la SC 1044/2003-R, “...*tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento sobre las pretensiones o agravios invocados*”

b. Interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre derechos humanos y control de convencionalidad

El fundamento de este criterio de interpretación radica en la obligación del Estado boliviano, de compatibilizar el derecho interno con el derecho internacional sobre derechos humanos, y de efectuar una interpretación integral de ambos, para formar un único sistema de derechos; de ahí que estos Pactos, precisamente, formen parte del bloque de constitucionalidad, y que la jurisprudencia de la Corte Interamericana haya establecido como obligación de jueces, tribunales y autoridades, el ejercer el control de convencionalidad, lo que implica que antes de aplicar una norma deben analizar su compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que de la misma ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c. Principio de progresividad

d. La aplicación directa y directa justiciabilidad de los derechos humanos

SCP 1617/2013, el que los derechos sean directamente aplicables significa:
“(1) que puede reivindicarse su tutela en cualquier actuación procesal con el solo fundamento de la norma constitucional,
(2) que su falta de desarrollo legislativo no es obstáculo para su aplicación y
(3) que debe interpretárselos a favor de su ejercicio”

e. La igualdad jerárquica de los derechos en abstracto y la jerarquía axiológica móvil

Todos los derechos, sean individuales o colectivos, tienen igual jerarquía, y así lo reconoce en el art. 13.III de la CPE empero, debe aclararse que la igualdad jerárquica de los derechos, es una igualdad en abstracto; pues, en los hechos, en situaciones concretas, se presentan conflictos entre derechos jerárquicamente iguales, que **deben ser ponderados** por la autoridad jurisdiccional, a efectos de determinar, en el caso concreto, qué derecho debe prevalecer sobre el otro.

- I.2.3. Derecho a la auto-identificación**
- I.2.4. Derecho a la libre determinación**
- I.2.5. Derecho a ejercer sus sistemas jurídicos**

I.3. El modelo de justicia plural

I.4. Pluralismo Jurídico

I.5. Sistemas jurídicos indígenas

I.5.1. Sistema de autoridades.

I.5.2. Sistema normativo o Derecho de los pueblos indígenas. Facultad legislativa.

I.5.3. Jurisdicción Indígena Originario Campesina

I.6. Interpretación y argumentación plural en la aplicación del derecho

I.6.1. Las bases de la argumentación plural: derechos humanos y pluralismo jurídico

I.6.2. Los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos como derechos humanos colectivos

I.6.3. La interpretación intercultural del derecho y el acceso a la justicia plural

I.6.3.1. Interpretación intercultural al aplicar las normas del sistema ordinario u occidental a las naciones y pueblos indígena originario campesinos o a sus miembros y estándares para el acceso a la justicia plural:

I.6.3.2. Interpretación intercultural cuando se alegue lesión a derechos o garantías en la jurisdicción indígena originaria campesina y acceso a la justicia constitucional

I.6.3.3. La interpretación intracultural favorable